

1500174-64.2020.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LICIA EBURNEO IZEPPE PENA

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137627/2020 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 11756023 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 28/20/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2137627 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500174-64.2020.8.26.0573 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-64.2020.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2137627/2020 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 11756023 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 28/20/219 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2137627 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARILTON SANTOS DE OLIVEIRA MOTOLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LICIA EBURNEO IZEPPE PENA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ARILTON SANTOS DE OLIVEIRA MOTOLO, qualificado nos autos, denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei de 11.343/06.

A defesa preliminar foi apresentada às fls. 159/168.

A denúncia foi recebida às fls. 195/197. O acusado foi citado às fls. 269.

Designada audiência de instrução, foram colhidos depoimentos das testemunhas de acusação e de defesa, findando-se com o interrogatório do réu.

Em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos exatos termos da inicial, enquanto a defesa postulou pela absolvição. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os elementos de prova colhidos durante a instrução autorizam a procedência do pedido condenatório. A materialidade delitiva vem estampada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 05/06, auto de exibição e apreensão de fl. 07, e exame químico toxicológico de fls. 37/40 e 118/120, bem como pela robusta prova oral produzida em Juízo.

O Policial Militar Marco Aurelio Winckler Ferrari afirmou que estavam em patrulhamento pelo bairro do Monte Mor, local bastante conhecido pelo tráfico de drogas. Ao aproximarem-se de uma esquina, depararam-se com um indivíduo junto a outro conversando. Ao descerem da viatura para realizar a abordagem, um dos indivíduos evadiu-se. O outro policial fez a vistoria no indivíduo e localizou 100 papelotes de cocaína. Foram localizados mais 20 pinos de cocaína no interior do veículo de propriedade desse indivíduo. O acusado assumiu a propriedade da droga. Não conhecia o acusado dos meios policiais. No momento da abordagem ele assumiu a traficância no local. O veículo estava estacionado na esquina, os dois estavam conversando fora do veículo. Não se recorda o nome da rua. Não se recorda como o veículo estava estacionado. A viatura fez a abordagem pela lateral. Não conseguiram visualizar se o indivíduo que fugiu dispensou algo dentro do veículo. Foi outro policial que localizou com o réu a droga e o dinheiro. O entorpecente estava na blusa dele. Entraram no quintal da casa do acusado pra ver se o outro indivíduo que se evadiu havia jogado algo dentro da casa. Não chegaram a entrar no imóvel. O "crack" estava acondicionado em papelotes e a cocaína em pinos. Não estava embrulhado. O acusado estava com 100 pedras de "crack" e dentro do veículo 20 pinos de cocaína. Localizou com ele R\$ 147,00 em dinheiro. Não conhece o indivíduo que fugiu. O acusado estava com uma blusa de moleton. Não se recorda se era moleton ou jaqueta, era uma blusa de frio.

O Policial Militar Alex Moraes da Silva afirmou que estavam em patrulhamento pelo Jardim Monte Mor e tinha dois indivíduos em uma esquina. Quando foram realizar a abordagem, um dos indivíduos saiu correndo, mas o outro realizaram a abordagem. Fez a vistoria nesse indivíduo e localizou em sua blusa, não se lembra se em um moleton ou jaqueta jeans, 100 pedras de crack e R\$ 145,00 em dinheiro. Foi vistoriado o veículo e localizado mais 20 pinos de cocaína. Por conta da fuga do outro indivíduo, fizeram vistorias na calçada, em um terreno ao lado e no quintal da casa do indivíduo, mas nada foi localizado. Nunca tinha abordado o acusado, não lhe era conhecido. O acusado lhe confessou que a droga era pra venda. Por segurança da equipe e do acusado não foram atrás do outro indivíduo. Tudo ocorreu em via pública, depois que entraram no quintal do acusado, devidamente autorizados por este, para verificar se o outro indivíduo não teria dispensado nada, mas nada foi localizado. Não se recorda se havia mais gente na rua. Acha que não tinha mais gente na casa. O veículo estava parado na esquina. O acusado e o outro indivíduo estavam fora do veículo. A abordagem se deu lateralmente ao veículo. Estavam descendo a rua. Não se recorda se era uma Palio Weekend, lembra-se que era estilo "peruinha".

A testemunha de defesa Cintia Fabiano Pereira da Silva disse que viu a abordagem. Disse que o acompanhante do autor fugiu do local e o autor permaneceu no local. Narrou que a Polícia entrou na residência do autor e não viu o que aconteceu lá dentro. Sabe que os Policiais não encontraram nada em poder do acusado quando este foi abordado na rua. Disse que do outro lado da residência é um ponto de tráfico. Disse ainda que os Policiais agrediram a esposa do acusado e disseram que eles iriam "forjar pra ela".

Interrogado, o réu disse que saiu do serviço, quando deu carona para uma pessoa conhecida como Neguinho. Quando foram abordados, o Neguinho evadiu-se do local. Os Policiais realizaram vistoria e disseram que encontraram a droga no veículo. Respeitado o entendimento da combativa defesa, entendo que as provas colhidas deixam clara a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos.

A natureza das substâncias ("crack" e "cocaína") e a forma de acondicionamento (cem porções de "crack" acondicionadas individualmente em papelotes de plástico

transparente, e vinte microtubos, do tipo "ependorfs", de cocaína acondicionadas individualmente) são circunstâncias que, aliadas à prova oral, não deixam nenhuma dúvida de que a destinação era a traficância.

Nunca é demais lembrar, de outro norte, que é desnecessária a prova de ato de mercância, bastando que o agente traga a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado. No caso dos autos, foi apreendido R\$ 147,00 em dinheiro com o acusado. Além disso, a quantidade apreendida, de fato, evidencia a finalidade de traficância. As porções possuíam o peso líquido de 7,80 de "crack" e 2,70g de cocaína, ou seja, considerável quantidade, ainda mais por estar em local conhecido pelo tráfico de drogas.

Assim, provada a infração penal descrita na denúncia, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade do réu não merece reprovação acima da previsão legal. O réu ostenta antecedentes criminais considerando que há mais de uma condenação por fato anterior transitada em julgado antes do crime deste processo (Antecedentes às fls. 250/252), uma será utilizada na segunda fase como reincidência (0005439-27.2015.8.26.0079 - fls. 251), enquanto a outra será apreciada como Maus Antecedentes (0000427-66.2014.8.26.0079 - fls. 250). Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime, circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao delito. Por fim, não há o que se valorar a cerca do comportamento da vítima.

Assim, na primeira fase, aumento de 1/6 do mínimo legal, e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Em segunda fase, há a presença da agravante da reincidência, por isso, majoro a pena em 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.

Na terceira fase, considerando a reincidência, entendo que não é cabível a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da lei de 11.343/06.

Pelo quantum de pena imposto, pela reincidência, o regime inicial será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

O valor de cada dia multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, por não haver provas nos autos de favoráveis condições econômicas do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ARILTON SANTOS DE OLIVEIRA MOTOLO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa fixados no patamar mínimo diário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão de sua reincidência, nego-lhe o recurso em liberdade.

Considerando a gravidade dos fatos, a reincidência, bem como a sentença condenatória ora proferida com pena acima de 04 anos de reclusão, decreto a prisão preventiva como medida de garantia à ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Expeça-se mandado.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva. Certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais. Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. I. C.

Botucatu, 29 de junho de 2022.

MARGEM DIREITA